فيجوز (لمن خاف) وهو مريض (زيادة المرض) بكم أو كيف لو صام والمرض معنى يوجب تغير الطبيعة الى الفساد ويحدث
أولا فى الباطن ثم يظهر أثره وسواء ٤٤٨ كان لوجع عين او جراحة أو صداع أو غيره (او) خاف (بطء البرء) بالصوم جازله

الفطر لانه قد يفضى الى الهلاك فيجب الاحتراز عنه والغازى اذا كان يعلم يقينا أو بغلبة الظن القتال بكونه بازاء العدو ويخاف الضعف عن القتال وليس مسافرا له الفطر قبل الحرب ومن له نوبة حمى او عادة حيض لا بأس بفطره على ظن وجوده فان لم يوجد اختلف فى لزوم الكفارة والاصح عدم لزومها عليهما وكذا اهل الرستاق لو سمعوا الطبل يوم الثلاثين فظنوه عيدا فأفطروا ثم تبين أنه لغيره لا كفارة عليهم (و) يجوز الفطر (لحامل ومرضع خافت) على نفسها (نقصان العقل أو الهلاك أو المرض) سواء كان (على نفسها أو ولدها نسبا كان أو رضاعا) ولها شرب الدواء اذا اخبر الطبيب انه يمنع استطلاق بطن الرضيع وتفطر لهذا العذر لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم ومن قيد بالمستأجرة للارضاع فهو مردود (والخوف المعتبر) لاباحة الفطر طريق معرفته امران احدهما بما كان (مستندا) فيه (لغلبة الظن) فانها بمنزلة اليقين (بتجربة) سابقة والثانى قوله (او اخبار طبيب) مسلم فى

(قوله وهو مريض) أفاد أن الصحيح الذى غلب على ظنه المرض بصومه ليس له أن يفطر وأفاد السيد أن فى ذلك خلافا فالزيلعى على اباحة الفطر له والعلامة مسكين على عدمه وقد تبع فيه صاحب الذخيرة ويجرى على اباحة الفطر فى الدرر وذكر فى القهستانى أن المرض ملحق بالمريض (قوله بكم) المراد بالكم أن ينشأ بالصوم مرض آخر وليس المراد به زيادة الايام والا تكرر مع قوله او خاف بطء البرء (قوله او كيف) بأن يحدث بالصوم اشتداد فى المرض القائم (قوله والمرض معنى الخ) قال فى القاموس المرض اظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالها اه ويقال فى اسم الفاعل مارض ومرض ومريض اه (قوله ويحدث أولا فى الباطن الخ) قال فى القاموس المرض بالفتح للقلب خاصة وبالتحريك أو كلاهما الشك والنفاق والفتور والظلمة والنقصان (قوله أو غيره) كفساد العضو (قوله فيجب الاحتراز عنه) هذا يقتضى وجوب الافطار وهو ينافى التعبير باللام فى قوله لمن خاف ويمكن الجمع بأن الجواز عند عدم تحقق الهلاك والوجوب عند تحققه وسيأتى فى المسافر نظيره (قوله بكونه) أى بسبب وجوده بمقابلة العدو (قوله ويخاف الضعف عن القتال) أى بالصوم (قوله وليس مسافرا) أما المسافر فيجوز له الفطر بغير عذر (قوله ومن له الخ) يعم الذكر والانثى والمذكر فى له نظر اللفظ من (قوله لا بأس بفطره) أفاد أن الاولى أن لا يفطرا حتى يتحققا وعلل فى الشرح جواز الفطر بأن ماذكر بحكم الغلبة كالكائن (قوله والاصح عدم لزومها عليهما) وكذا هو المعتمد فى الغازى كما فى الدرر (قوله وكذا أهل الرستاق) أى القرى اذا سمعوا صوت طبل امير مدينة ذلك الرستاق على ماجرت به عادتهم أنهم يضربونه يوم العيد (قوله أنه لغيره) اى ان ضرب الطبل لغير العيد كأن كان لفرح (قوله لا كفارة عليهم) لانهم لم يقصدوا الجناية (قوله ويجوز الفطر لحامل) هى التى فى بطنها حمل بفتح الحاء أى ولد والحاملة التى على رأسها أو ظهرها حمل بكسر الحاء نهر (قوله ومرضع) هى التى شأنها الارضاع فتسمى به ولو فى غير حال المباشرة والمرضعة التى هى فى حال الارضاع ملقمة ثديها الصبى ذكره صاحب الكشاف (قوله خافت نقصان العقل) خاص بها وأما خوف الهلاك والمرض فيتحقق فيها وفى الولد (قوله نسبا كان أو رضاعا) أما الظئر فلانه واجب عليها بالعقد ولو كان العقد فى رمضان كما فى البرجندى خلافا لما فى صدر الشريعة من تقييد حل الافطار بما اذا صدرت الاجارة قبل رمضان وأما الام فلوجوبه عليها ديانة مطلقا وقضاء اذا كان الاب معسرا أو كان الولد لا يرضع من غيرها واما اذا أكره على الافطار بهلاك ابنه فلا يجوز له لان العذر فى الاكراه جاء من فعل من ليس له الحق فلا يعذر لصيانة نفس غيره بخلاف الحامل والمرضع كذا فى البحر (قوله وتفطر لهذا العذر) أعاده وان فهم مما تقدم ليستدل عليه ويحتمل أنه راجع الى ماقبله فقط وقوله لقوله الخ علة للمصنف (قوله فهو مردود) بالحديث السابق وبأن الارضاع واجب على الام ديانة لاسيما اذا كان الاب معسرا كذا فى الشرح (قوله بتجربة) ولو كانت من غير المريض عند اتحاد المرض ذكره السيد فى الحاشية وزاد فى البحر غلبة الظن الصادرة بأمارة ظهرت له باجتهاد والاجتهاد غير مجرد الوهم اه (قوله مسلم) جرى على التقييد بالاسلام فى